

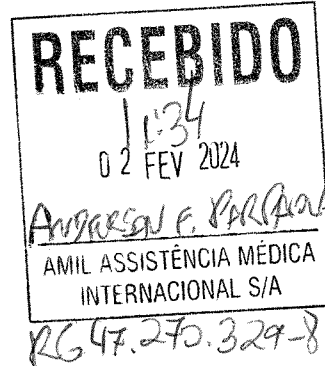


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO



Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

No caso, após detida análise dos autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar a contento a presença desses requisitos pela lei, razão pela qual faz jus à tutela requerida.

Com efeito, a **probabilidade do direito** se verifica no laudo médico juntado no EP 1.16, no qual é diagnosticado o autismo e recomendado expressamente que o respectivo tratamento seja feito nos termos expostos na inicial. Além disso, também se observa nos emails enviados pela empresa ré, a autorização para realização do tratamento do menor na referida clínica (EP 1.18), e o aviso de suspensão dos serviços por falta de pagamento (EP 1.24).

A Lei nº 12.764 /12, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multidisciplinar ao paciente diagnosticado com espectro de autismo, não prosperando, portanto, a negativa do tratamento.

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, sobrevieram critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística. Vejamos:

Art. 10.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Cabe destacar, ainda, que quanto aos pacientes portadores do transtorno de espectro autista, foi editada a Resolução nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465, ampliando as regras de cobertura para tratamento destes pacientes e destacando que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, *in verbis*:

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Logo, cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia.

O **perigo de dano**, por sua vez, é extraído, sobretudo, do relatório médico (EP 1.15), segundo o qual assinala que é imprescindível a realização do tratamento para o menor.

Além disso, vale notar que essa tutela de urgência é essencialmente reversível, vez que o tratamento poderá ser interrompido caso no futuro se evidencie que as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa não são tais como percebidas neste juízo de cognição sumária. Não abalando, pois, eventual direito de crédito da empresa ré.



Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência requerida** para determinar que a parte ré promova os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, para a continuidade do tratamento do autor conforme o laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Concedo o benefício da **gratuidade da justiça** ao autor, firme nos arts. 98, *caput* e 99, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte autora.

Boa Vista, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graça Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)

